RIT v3.1 — Artículo 8 engrosado (inasistencias)

> Reemplaza el art. 8 actual (que solo tipificaba el abandono). Le da a las inasistencias una gradación disciplinaria propia —igual de sólida que el art. 7 de tardanzas— e incorpora **las tres causales del art. 25-h de la LPCL** que tu sistema ya calcula.
> Al entrar este cambio, subir versión a **v3.1** y volver a entregar con acuse (kit del §02).
> ⚠ Borrador para validación de laboralista colegiado. Redactado en concordancia con el art. 25-h LPCL y con la estructura de tu propio art. 7.

ARTÍCULO 8.- INASISTENCIAS, GRADACIÓN DISCIPLINARIA Y CAUSALES DE DESPIDO

8.1. Definición y descuento. Se considera inasistencia injustificada la no concurrencia al centro de trabajo sin causa debidamente acreditada, el retiro antes de la hora de salida sin autorización y la omisión injustificada del registro de ingreso o salida. La inasistencia injustificada da lugar al **descuento del día no laborado y de la parte proporcional del descanso semanal**, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda. El descuento tiene naturaleza contraprestativa y **no constituye sanción**; es independiente de las medidas disciplinarias de este artículo y no las sustituye.

8.2. Comunicación y justificación. El colaborador debe comunicar a su líder inmediato, a la brevedad posible, cualquier circunstancia de fuerza mayor o de salud que le impida asistir. Las inasistencias por salud se acreditan con descanso médico o constancia de atención; las debidas a permisos o licencias autorizados se consideran justificadas; los días de descanso vacacional aprobado no son inasistencia. La justificación debe presentarse ante el líder inmediato **a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas** de reincorporarse, salvo imposibilidad debidamente probada. **La inasistencia justificada y documentada no se computa** para efectos disciplinarios.

8.3. Gradación disciplinaria de las inasistencias injustificadas. Sin perjuicio del descuento económico, la inasistencia injustificada da lugar a responsabilidad disciplinaria conforme a la siguiente gradación objetiva:

- **a) Primer umbral — amonestación escrita:** una (1) inasistencia injustificada. Da lugar a amonestación escrita que se incorpora al legajo del colaborador como antecedente agravante por doce (12) meses (art. 14.4). *(Por su gravedad, la inasistencia injustificada de día completo habilita amonestación escrita directa sin llamada verbal previa, conforme al art. 14.2.)*
- **b) Segundo umbral — suspensión sin goce de haber:** una nueva inasistencia injustificada dentro de los doce (12) meses de una amonestación escrita vigente por la misma causa, o dos (2) o más inasistencias injustificadas dentro de un mismo período mensual calendario. Da lugar a suspensión sin goce de haber por el período que la Empresa determine según la gravedad.

8.4. Causales de despido por inasistencias (art. 25, inciso h, de la LPCL). Configuran falta grave que habilita el despido por causa justa, previo procedimiento de imputación y descargo del art. 14.3:

- **i. Abandono de trabajo:** más de tres (3) días consecutivos de inasistencia injustificada —esto es, **desde el cuarto (4.º) día consecutivo**.
- **ii. Ausencias injustificadas:** más de cinco (5) en un período de treinta (30) días calendario —**desde la sexta (6.ª)**—, o más de quince (15) en un período de ciento ochenta (180) días calendario —**desde la decimosexta (16.ª)**.

Estas causales no exigen agotar la gradación del numeral 8.3 cuando la gravedad lo justifique (art. 14.2), pero **sí exigen** en todos los casos la carta de imputación de cargos con plazo no menor de seis (6) días naturales para descargos (art. 14.3, arts. 31-32 LPCL): el abandono y las ausencias reiteradas **no constituyen falta flagrante**, pues se acreditan mediante los registros de asistencia y no en el momento del hecho. La subsistencia o justificación de la conducta se evalúa a la luz de los descargos antes de resolver.

8.5. Cómputo. Para todos los umbrales se consideran únicamente las inasistencias **registradas como ausencia de marca en el sistema Dynamic y sin justificación aceptada** conforme al numeral 8.2. Los días de descanso vacacional, descanso médico, permisos y licencias autorizados no se computan. El sistema de gestión de asistencia de la Empresa lleva el conteo de estos umbrales sobre ventanas móviles y alerta a la Gerencia con la debida anticipación, respetando el principio de inmediatez.

Qué cambió respecto de la v3.0

1. Antes solo existía el **abandono (>3 consecutivos)**. Ahora están las **tres** causales del art. 25-h (se agregan 6-en-30-días y 16-en-180-días).
2. Antes las inasistencias **no tenían escalera disciplinaria** propia. Ahora tienen amonestación (8.3-a) y suspensión (8.3-b), paralelas al art. 7.
3. Se explicita que el descuento **no es sanción** (como ya dice el art. 7 para tardanzas — consistencia entre ambos).
4. Se fija ventana de justificación de **48 h** y se aclara que lo justificado no computa.
5. Se deja constancia de que el abandono **no es flagrante** → siempre requiere descargo (blindaje contra el despido arbitrario).